

|                  |     |             |             |             |                   |
|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 일련번호             | 3   | 감사자         | 관리4급 ○○○    |             | 공개( ○ )<br>비공개( ) |
| 신분상<br>조치인원      | -   | 재정상<br>조치방법 | -           | 재정상<br>조치금액 | -                 |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | ☆부서 | 처분요구일자      | 2024.10.31. | 회신기일        | 2024.12.31.       |

## 통      보

제            목            민원 처리 관련 제도, 창구 등 정비 필요

관   련   부   서           ☆부서

내            용

### 1. 업무개요

☆부서는 「직제규정시행세칙」 제5조(업무분장) 제1항에 따라 민원의 접수·처리, 정보공개청구 관련 접수·처리 등 민원 처리와 관련한 업무를 담당하고 있다.

### 2. 감사결과 주요 문제점

|   |                      |
|---|----------------------|
| 가 | 공사 「민원처리규정」 등 현행화 필요 |
|---|----------------------|

#### (1) 관계규정 및 판단기준

민원 처리 업무에 관한 상위 법령인 「민원 처리에 관한 법률」(이하, 민원처리법) 및 동 법 시행령은 2022.1.11. 개정('22.7.12. 시행)을 통해 민원 처리 담당자의 보호와 관련한 조항을 신설하였다.

이와 관련하여 행정안전부 등은 「민원인의 위법행위 및 반복민원 대응지침」(’22.7.12.), 「악성 민원 방지 및 민원 공무원 보호 강화 대책」(’24.5.2.) 등 이행계획을 마련하여, 악성 민원으로부터 안전한 민원 환경을 조성하고 민원 공무원의 신속·공정한 업무 처리를 통한 민원 서비스 품질을 제고하고자 하였다.

### [ 관계 법령, 지침 등 주요 개정 사항 ]

- ① 민원인의 위법행위(폭언·폭행, 목적이 정당하지 아니한 반복 민원 등)로부터 민원 공무원의 보호 조항 마련 ⇨ **민원처리법 제4조**
- ② 민원 공무원의 보호 조치와 관련한 세부 내용(안전요원 배치, 증거 수집 장치 운영, 신체적·정신적 피해의 치료 및 상담 지원 등) 규정 ⇨ **시행령 제4조**
- ③ 민원인과 민원 공무원 간 분쟁(고소·고발, 손해배상 청구 등) 시 대응을 전담하는 부서 지정 ⇨ **시행령 제4조**
- ④ 민원인 등이 정당하지 않은 목적으로 비정상적인 전자적 수단 등을 이용, 동일한 민원을 반복하는 등 공무 방해 시 이용 제한 ⇨ **시행령 제11조의2**
- ⑤ 동일 내용의 민원이 3회 이상 신청되는 반복 민원의 종결처리 시 결재권자 하향 조정<sup>(기존 결재자의 차상급자 이상 → 개선 처리 주무 부서장)</sup> ⇨ **대응지침**
- ⑥ 악성 민원의 유형화, 악성 민원의 예방·대응에 대한 세부 방안 및 근거(예 : 장시간 통화 시 종결 가능, 비정상적 정보공개 청구 제한) 마련 ⇨ **보호대책**

## (2) 감사 결과 확인된 문제점

그런데 상기 법령, 지침 등과 공사 「민원처리규정」를 비교한 결과, 감사 대상 기간(2021.9월부터 감사 시작일) 전까지 민원 처리 담당자의 보호, 악성 또는 반복 민원 대응 등과 관련한 규정 조항이 마련되어 있지 않았다.

한편, 민원인의 위법행위에 대한 대응과 관련하여 2021.6.30. 당시 민원처리 업무 주관 부서였던 ♣부서<sup>1)</sup>는 행정안전부의 「공직자 민원응대 매뉴얼」을 참고

하여 「특이민원 대응 매뉴얼」을 배포하였다. 다만, 동 매뉴얼은 민원인의 폭언, 폭행, 기타 특이민원 등 상황별 대응 방안에 국한되어 있으므로, 정부 지침 등을 참고하여 매뉴얼의 현행화 및 사규화를 통해 실효성, 접근성을 높일 필요가 있다.

또한, 「민원처리규정」 제10조<sup>2)</sup>에서 민원인 등이 민원편람을 열람할 수 있게 조치하도록 정함에 따라 ☆부서와 ♣부서는 2020.12.29. 공사 사규관리시스템에 2021.6.23. 공사 홈페이지 등에 각각 게재한 바 있다. 그러나 이후로는 개정되지 않고 있어 민원 유형, 민원 처리 기간과 같은 내용의 현행화 등 개선이 필요하다.

#### [ (그림1) 홈페이지 민원편람('21.6.23. 게재) 발췌 ]

### 3. 민원처리 기간

□ 민원의 처리기한은 그 종류에 따라 결정되며, 특별한 사유\*가 있는 경우를 제외하고 아래의 기한에 따라 처리

- \* 고충민원의 처리를 위한 조사기간 소요, 부득이한 사유로 인한 처리기간 연장, 민원 신청서의 보완 또는 의견청취가 필요한 경우, 검사·감정 등이 필요한 경우 등
- 질의민원, 고충민원, 기타민원 등 : 접수일로부터 7영업일
- 법정민원, 제도개선 건의민원 : 접수일로부터 14영업일

\* 현행 「민원처리규정」상 법정민원 14일, 일반질의 민원 7일, 법령질의 민원 14일, 건의민원 14일 등으로 규정과 편람이 불일치

한편, 2024.1.23. 이후 민원처리 업무 주관 부서가 ♣부서에서 ☆부서로 변경되었으나, 「사규관리규정」 제6조(사규·지침·예규 등의 분류) 별표2 ‘지침·예규분류표’

- 
- 1) ♣부서는 2021.1.7.부터 2024.1.22.까지, ☆부서는 2020.1.2.부터 2021.1.6.까지, 2024.1.23.부터 현재까지 담당
- 2) 제10조(민원센터 등의 설치·운영) ④ 민원센터 및 민원상담창구에 민원의 신청에 필요한 사항을 게시(인터넷 등을 통한 게시 포함)하거나 민원편람을 열람할 수 있도록 컴퓨터를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

상 민원처리 관련 업무지시의 예규를 주관하는 부서가 ♣부서로 되어 있어 개폐 정리가 필요하다.

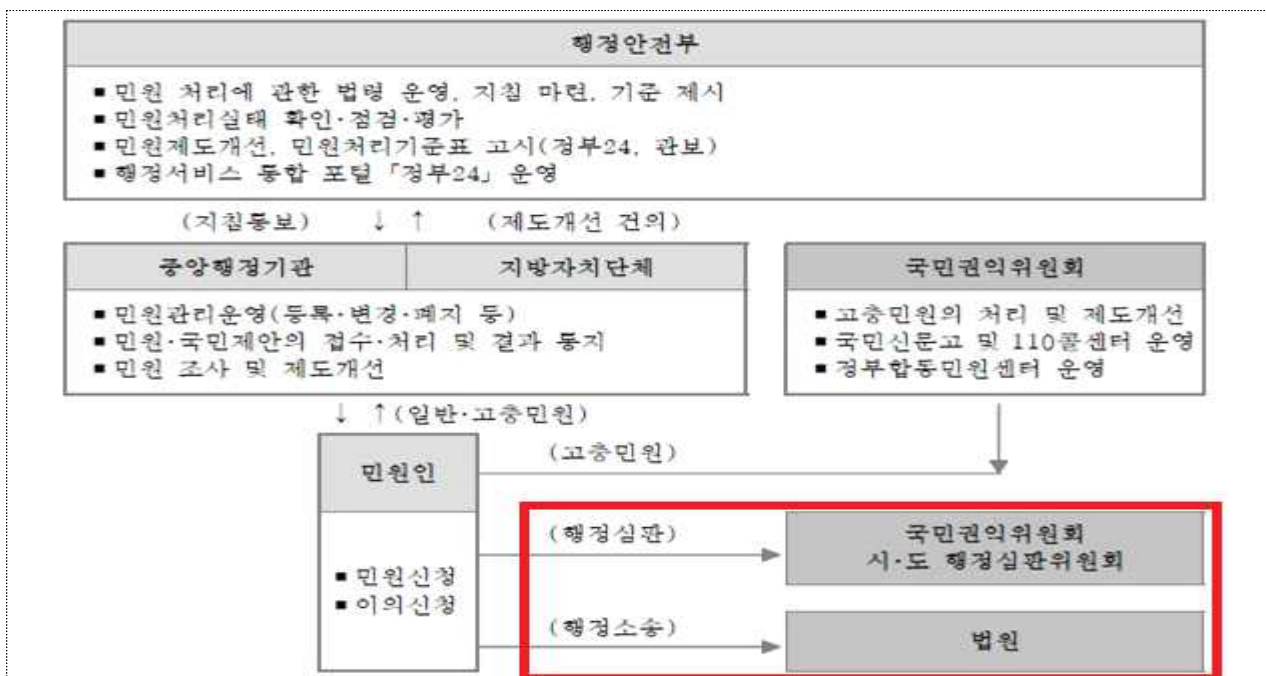
|   |                         |
|---|-------------------------|
| 나 | 행정심판·행정소송 등 구제 절차 안내 필요 |
|---|-------------------------|

(1) 관계규정 및 판단기준

나. 행정심판·행정소송 등 구제 절차 안내 필요

「민원처리법」 제27조(처리결과의 통지)에 따르면, 행정기관의 장은 민원의 처리결과를 통지할 때 민원의 내용을 거부하는 경우 거부 이유와 구제 절차를 함께 통지하도록 정하고 있으며, 동 법 제35조(거부처분에 대한 이의신청)에서 법정민원에 대한 행정기관의 장의 거부처분에 불복하는 민원인은 행정기관의 거부처분에 대한 이의신청 여부와 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있도록 정하였다.

[ (그림2) 민원행정 관리체계 ]



\* 행정안전부 「2024년도 민원행정 및 제도개선 기본지침」(2024. 7. 31.)에서 발췌

## (2) 감사 결과 확인된 문제점

그런데 공사 「민원처리규정」 또는 관련 업무매뉴얼 등을 확인한 결과, 행정심판·행정소송 등에 대한 구제 절차와 관련한 서식이 마련되어 있지 않음을 확인하였다.

이와 관련하여, 행정안전부 「2024년도 민원행정 및 제도개선 기본지침」에는 구제 절차에 대한 고지문 예시를 아래와 같이 마련, 민원인에게 통지하도록 권장하고 있으므로 이를 참고하여 관련 서식 등을 개선할 필요가 있다.

### [ (그림3) 구제절차 고지문 예시 ]

거부처분에 대하여 불복이 있는 민원인은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 「민원 처리에 관한 법률」 제35조에 따라 거부처분을 받은 날로부터 60일 이내에 거부처분을 한 행정기관의 장에게 이의신청을 할 수 있습니다.

또한, 이의신청과는 별도로 거부처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에, 처분이 있는 날부터 180일 이내에 「행정심판법」에 의한 행정심판을 제기할 수 있으며, 거부처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 「행정소송법」에 의한 행정소송을 제기할 수 있습니다.

\* 행정안전부 「2024년도 민원행정 및 제도개선 기본지침」(2024.7.31.)에서 발췌

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 다 | 공사 「정보공개 업무편람」 현행화 필요 |
|---|-----------------------|

### (1) 관계규정 및 판단기준

「정보공개운영규정」 제34조(정보공개 활성화를 위한 조치)에 따르면, 공사는 정보공개 사무를 신속하고 원활하게 수행하기 위하여 정보공개청구 서식, 수수료 그 밖의 주요 사항이 포함된 정보공개편람을 작성·비치하도록 규정하고 있다. 이에 따라 2020.11.10. 정보공개청구 업무 주관 부서인 ☆부서는 「정보공개 업무편람」을 제정·배포한 바 있다.

## (2) 감사 결과 확인된 문제점

그러나 동 편람은 2021.10.1. 개정 이후 추가 개정되지 않았으며, 관련 법령 및 내규, 서식 등의 현행화와 이의신청 절차 등에 대한 정비가 필요하다. 또한, 편람 내 공사 내부평가 지표(민원 처리 및 정보공개 처리 준수도)나 전산 시스템 이용 방법, 답변 예시 등이 그대로 공개되고 있으므로, 홈페이지 등에 공개 시 선별하여 편람에 반영할 필요가 있다.

**관계부서 의견** ☆부서는 ‘가. 공사 「민원처리규정」 등 현행화 필요’와 관련하여, 본 감사가 진행 중인 2024.10.11. 「민원처리규정」, 2024.10.23. 「특이민원 대응 매뉴얼」을 각각 개정하여 민원인의 폭언·폭행 및 위법행위 등에 대한 직원의 보호 조치 관련 조항 및 실무 가이드를 마련하였으며, 향후 「민원처리법」, 정부 지침 등 개정 시 조속히 관련 조항을 마련하겠다고 의견을 밝혔다.

이와 더불어, 민원 처리 담당자의 적법·공정의 의무를 이번 내규 개정 시 반영하였으며, 행정심판 등에 대한 안내 및 「정보공개 업무편람」 현행화 등을 통해 민원 품질 향상을 제고하겠다는 의견을 밝혔다.

**조치할 사항** ☆부서장은 「민원처리규정」 및 관련 매뉴얼, 「정보공개 업무편람」 등을 현행화하고, 추후 「민원처리법」 등 관계 법령 개정 시 내규에 조속히 반영하시기 바랍니다. (통보)